

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1627/2538

พันตรี พีระศักดิ์ สุระวิญญู
พันเอก สุพล โสคติทัต

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบอ้างว่าจำเลยมิได้ลงชื่อแต่งตั้งให้ ว. เป็นทนายความของจำเลยแต่ ว. ได้รับสำเนาคำฟ้องโจทก์ทำคำให้การแก้คดีและดำเนินกระบวนการพิจารณาในฐานะทนายความของจำเลยตลอดมาเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นหลงผิดดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปจนกระทั่งมีคำพิพากษตามยอมให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์โดยจำเลยมิได้ยินยอมด้วยนั้นหากข้อเท็จจริงเป็นดังคำร้องของจำเลยกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นย่อมเป็นการไม่ชอบเพราะเท่ากับไม่มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและหากจำเลยต้องผูกพันถูกบังคับตามคำพิพากษตามยอมดังกล่าวโดยไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบได้จำเลยย่อมได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความยุติธรรมจำเลยจึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบได้

คดี สืบเนื่อง จาก โจทก์ ฟ้อง เรียกเงิน ตามเช็ค จาก จำเลย หลังจาก นั้น
จำเลย แต่งทนาย ความ และ ขอรับ สำเนา คำฟ้อง จาก ศาล โดย ไม่ต้อง ให้โจทก์

นำ ส่ง ต่อมา โจทก์ จำเลย ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ผ่อนชำระหนี้แก่ โจทก์ ศาลชั้นต้น พิพากษา ตามยอมเสร็จ ไป แล้ว ปรากฏว่า จำเลย ผิดนัดโจทก์ จึง ขอให้ ศาลชั้นต้น ออกหมาย บังคับคดี ระหว่าง การ บังคับคดีจำเลย ยื่น คำร้อง ขอให้ เพิกถอน กระบวนพิจารณา ที่ ผิดระเบียบ อ้างว่าจำเลย ไม่เคย แต่งทนาย ความ เพื่อให้ รับ หมายเรียก สำเนา คำฟ้องและ ทำ ยอม กับ โจทก์ นอกจาก นี้ จำเลย ยัง ได้ ยื่น คำร้องขอให้ งดการ บังคับคดี คือ งด การ จ่ายเงิน แก่ บรรดา เจ้าหนี้ ไว้ ชั่วคราว ก่อน

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ใน รายงาน กระบวนพิจารณา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2536 โดย วินิจฉัย ว่า ยัง พัง เป็น ยุติ ไม่ได้ ว่า ทนายความ จำเลย ปลอมลายมือชื่อ ของ จำเลย ลง ใน ใบแต่งทนายความ หาก จำเลย ยัง ตัดใจ ก็ จะ ต้องไป ว่ากล่าว เป็น อีก คดี หนึ่ง ใบแต่งทนายความ ระบุ ว่า จำเลย ยอม ให้ทนายความ มีอำนาจ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ได้ กระบวนพิจารณาจึง ไม่ผิด ระเบียบ ไม่จำเป็นต้อง สืบพยาน ใน ชั้น ใต้สวน คำร้อง และ มี คำสั่งให้ยก คำร้องของ จำเลย

จำเลย อุทธรณ์ ว่า เมื่อ จำเลย อ้างว่า ทนายความ จำเลย ปลอมใบแต่ง ทนายความ ไม่มี อำนาจ กระทำ แทน จำเลย เช่นนี้ ศาล ควร จะ ต้องใต้สวน เสีย ก่อน แล้ว จึง จะ วินิจฉัย ตาม พยานหลักฐาน ขอให้ เพิกถอนกระบวนพิจารณา และ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ต่อไป ใหม่ พร้อม ให้ งดการ บังคับคดี ไว้ ก่อน

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา ตรวจสำนวน ประชุม ประชุม แล้ว เห็นว่า หาก ข้อเท็จจริงเป็น ดัง คำร้องของ จำเลย ตาม ที่ อ้าง กระบวนพิจารณา ของ ศาลชั้นต้นยอม เป็น การ ไม่

ชอบ เพราะ เท่ากับ ไม่มี การ ส่งหมาย เรียก และ สำเนา คำฟ้องให้ แก่ จำเลย เพื่อ
แก้ คดี ตาม ที่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 173 บัญญัติ ไว้ และ
การ ที่ จำเลย มิได้ ลงชื่อ แต่งตั้ง ให้นาย วิชาญ ศรีเอี่ยม เป็น ทนายความ ของ
จำเลย แล้ว ว่า นาย วิชาญ ได้ ทำการ รับ สำเนา คำฟ้อง โจทก์ ทำ คำให้การ แก่
คดี และ ดำเนิน กระบวนพิจารณาใน ฐานะ ทนายความ ของ จำเลย ตลอดมา เป็น
เหตุ ให้ ศาลชั้นต้น หลงผิดดำเนิน กระบวนพิจารณา ไป จน กระทั่ง ได้ มี คำ
พิพากษา ตามยอม ให้ จำเลยชดใช้ เงิน โจทก์ โดย จำเลย มิได้ ยินยอม ด้วย นั้น
หาก จำเลย ต้อง ผูกพันถูก บังคับ ตาม คำพิพากษา ตามยอม ดังกล่าว โดย ไม่อาจ
ร้องขอ ให้ เพิกถอนกระบวนพิจารณา ที่ ผิดระเบียบ ได้ นั้น ย่อม เห็น ได้ว่า จำเลย
ได้รับความเสียหาย และ ไม่ได้ รับ ความยุติธรรม จำเลย ซึ่ง ได้รับ ความเสียหายจึง
ชอบ ที่ จะ ยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาลชั้นต้น ให้ เพิกถอน การ พิจารณา ที่ศาลชั้นต้น
ดำเนิน ไป โดย ผิดระเบียบ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา
27 วรรคแรก ได้ จาก เหตุ ดังกล่าว การ ที่ ศาลชั้นต้นมี คำสั่ง ยกคำร้อง ขอให้ เพิก
ถอน กระบวนพิจารณา ของ จำเลย โดย ไม่ทำ การไต่สวน ก่อน โดย อ้าง เหตุ ว่า
เหตุ ที่ จำเลย อ้าง ใน เรื่อง ทนายความปลอม ลายมือชื่อ จำเลย ใน ใบแต่ง
ทนายความ ยัง พัง เป็น ยุติ ไม่ได้ หาก จำเลยยัง ตีใจ ก็ ให้ จำเลย ไป ว่ากล่าว
เป็น อีก คดี หนึ่ง ต่างหาก ส่วน ศาลอุทธรณ์ได้ วินิจฉัย เกี่ยวกับ ลายมือชื่อ ของ
จำเลย ว่า ไม่ ปลอม และ ได้ พิพากษายืนตาม ศาลชั้นต้น ทั้ง ๆ ที่ ศาลชั้นต้น ยัง
ไม่ ดำเนินการ ไต่สวน ตาม คำร้องของ จำเลย แต่ ประการใด เลย นั้น ไม่ต้อง ด้วย
ความเห็น ศาลฎีกา เพราะจำเลย มีสิทธิ ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้
เพิกถอนกระบวนพิจารณา ที่ ผิดระเบียบ ดัง ที่ กฎหมาย วิธีพิจารณา ความ แพ่งดัง
กล่าว ข้างต้น ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้องด้วย ฎีกา
จำเลย ฟังขึ้น

พืพากษากลับ ให้ ศาลชั้นต้น รับคำ ร้องของ จำเลย ไว้ แล้ว ดำเนินการไต่สวน
พิจารณา สั่ง ตาม รูปคดี ต่อไป

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>